

감사결과 처분요구서

- 계약기간 연장 적정성 실태 점검 -

2022. 5.

□□원자력본부 기획감사부

목 차

I . 감사실시 개요	1
1. 감사배경 및 목적	1
2. 감사대상 및 중점	1
3. 감사기간 및 인원	1
 II . 감사결과 처분요구	2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구사항 명세	3

I . 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

계약기간의 연장은 계약이행 중 계약상대자의 책임 없는 사유로 인한 계약의 일시 정지, 추가역무 발생 등의 사유를 명확히 하여 적정한 기간을 연장하여야 하며, 계약상대자의 귀책 사유에 의한 일시정지나 추가 역무에 따른 과도한 계약기간 연장은 지체 상금 면제 등 계약상대자에게 부당한 이익을 줄 수 있으므로 계약기간 변경 건에 대한 타당성, 적합성을 특정감사를 통해 문제점 및 취약점을 도출하여 개선방안 제시하고, 취약 부분에 대하여는 지도점검과 안내활동을 통해 재발을 방지하고자 감사를 시행하였다.

2. 감사 대상 및 중점

이번 감사대상은 2020. 1. 1. ~ 2021. 12. 31. 기간 중 □□본부 및 본사로부터 계약사후관리 위임된 공사-용역 계약 등 225건(공사 132, 용역 93)에 대한 계약 일시정지, 계약기간 연장사항 등 업무처리 과정까지 점검하였으며, 특히 ① 계약기간 일시정지 적정성, ② 계약기간 연장 적정성, ③ 계약 일시 정지 및 기간연장에 대한 계약사항 이행 적정성 등에 중점을 두고 감사를 시행하였다.

3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 2022. 4. 11.부터 같은 해 4. 22.까지 □□본부 기획감사부 기술감사 파트 검사역 등 4명을 투입하여 계약기간 연장 적정성 실태 점검 대상 공사/용역 225건에 대하여 계약 일시정지, 계약기간 연장 등의 과정까지 업무처리 적정성을 점검하고, 내부 검토과정을 거쳐 같은 해 5. 9. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

Ⅱ. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류	금 액 (인원)	감사자
1	○부서	특정	계약 일시정지 미이행	통보	-	3직급 ○○○○ 4직급 ○○○○ X X X △△△
2	○부서	특정	후속계약 적기 이행 미흡	통보	-	3직급 ○○○○ 4직급 ○○○○ X X X △△△
3	○부서	특정	계약변경 요청시기 부적정	통보	-	3직급 ○○○○ 4직급 ○○○○ X X X △△△
			- 이하 여백 -			

2. 처분요구사항 명세 : “별 첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 계약 일시정지 미이행

관 계 부 서 □□원자력본부 ○ 부서

내 용

「공사계약일반조건」 제31조(계약기간의 연장) 및 「용역계약일반조건」 제22조(계약기간의 연장) 규정에 따라 공사(용역)의 계약기간 연장은 ① 불가항력¹⁾의 사유에 의한 경우, ② 사급자재 등의 공급이 지연되어 공사 진행이 불가능한 경우, ③ 발주자의 책임으로 공사(용역)착수가 지연되거나 시공(용역)수행이 중단되었을 경우, ④ 기타 계약상대자의 책임에 속하지 않는 사유 등이 발생한 경우 계약기간을 연장할 수 있다고 명시하고 있다.

또한, 공사(용역) 계약의 일시정지는 「공사계약일반조건」 제54조(공사의 일시정지) 및 「용역계약일반조건」 제36조(용역의 일시정지) 규정에 따라 ① 공사(용역)의 수행이 계약내용과 일치하지 아니하는 경우, ② 공사(용역)의 전부 또는 일부의 안전을 위하여 정지가 필요한 경우,

1) 불가항력 : 태풍·홍수 기타 악천후, 전쟁 또는 사변, 지진, 화재, 전염병, 폭동 기타 계약당사자의 통제범위를 벗어나는 사태

③ 기타 발주자의 필요에 의하여 발주자가 정지시킨 경우 등의 사유로 공사의 전부 또는 일부의 이행을 정지시킬 수 있으며, 공사가 정지된 경우 계약상대자는 동조 5항에 따라 계약상대자의 책임있는 사유로 인한 정지가 아닌 때에는 계약기간 연장을 청구할 수 있다.

「△△1발 유해화학물질 누출감지설비 케이블 설치 전기공사」 등 3건의 계약기간 연장 조치는 그 사유가 선행공정 지연, 설계도서 발행지연, 코로나-19로 인한 작업 불가 등으로 계약된 역무 이행이 불가함에도 계약기간만을 연장 조치하였으며, 「○○1발전소 경상정비샷 신축관련 자탐설비 및 유도등 설치공사」 등 2건은 선행공정(건축)이 지연되어 관련 부서로 부터 계약 일시정지(재개)를 통보 받았음에도 불구하고 계약부서에 관련 행위를 통보하지 않고 계약기간을 연장한 사례는 「공사(용역)계약일반조건」의 계약 일시정지와 계약기간 연장의 규정을 잘못 이해하고 적용한 조치이다.

[표 1] 계약 일시정지 미이행 계약기간 변경계약 현황

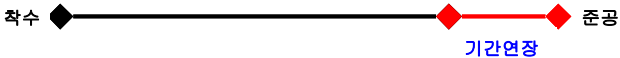
번호	계약번호	계 약 명	연장일수	사 유
1	X0S309000	○○1발전소 경상정비샷 신축관련 자탐설비 및 유도등 설치공사	175	코로나-19 확산, 선행공정(건축) 지연
2	X0S311000	□□1발 유해화학물질 누출감지설비 케이블 설치 전기공사	243	설계변경(도면변경, 물량증가), 기상악화
3	X0S181000	△△본부 종합정비공작건물 신축 기계소방공사	56	선행공정(건축) 지연

관련 규정의 계약기간의 연장 사유인 불가항력, 사급자재 공급지연으로 공사 진행 불가 및 시공(용역)수행 중단 등은 계약내용의 전부 또는 일부를 이행할 수

없는 경우를 전제로 한 계약기간 연장이며, 불가항력의 사유임에도 불구하고 계약된 공사(용역)의 지속적인 시행이 요구되는 경우(현장긴급복구, 지진/화재로 인한 설비점검 역무 등)와 기타 계약상대자의 책임에 속하지 않는 사유로 주공정에 영향을 받는 발주자의 필요에 의한 설계변경 및 과업내용의 추가 등은 계약의 일시정지 없이 시행 가능한 계약기간 연장이다.

다만, 불가항력의 사유(태풍, 홍수, 전염병 등), 사급자재 공급지연(주공정에 직접적 영향을 미치는 경우), 착수지연 등의 사유로 계약목적물의 시공이나 과업을 진행할 수 없음이 명백한 경우에는 계약의 일시정지 후 정지사유가 해소되었을 때 일시정지 기간에 상당하는 일수의 계약기간을 연장하는 것이 규정에 적합한 조치이다.

[표 2] 계약기간 연장과 일시정지 후 계약기간 비교 예시

구 분	계약기간	실 계약기간	비 고
당초 계약기간	'22. 1. 1. ~ 12. 31.	12개월	
			
계약기간 연장	'22. 1. 1. ~ '23. 2. 28.	14개월	2개월 연장
			연장기간에 대한 간접비 보상
계약 일시정지 후 계약기간 연장	'22. 1. 1. ~ '23. 2. 28.	12개월	2개월 일시정지
			

계약의 일시정지 후 계약기간 연장과 일시정지 없이 계약기간만을 연장할 경우 실 계약기간의 차이가 발생되며, 계약상대자의 책임없는 사유로 계약기간이 연장되면 그 변경된 내용에 따라 간접비(간접노무비, 지급임차료, 보험료 등)

또는 일시정지에 따른 금융손실비용(지연보상금)²⁾의 보상금 적용시점이 상이하게 되고 비용산출도 다른 결과를 가져온다.

그러므로, 공사(용역)계약의 이행을 관리하는 담당감독 직원은 계약기간 내에 「공사(용역)계약일반조건」에 명시된 사유로 계약기간 연장 또는 계약의 일시정지 등의 필요한 조치를 취하고자 할 경우 그 사유를 명확히 파악하여 적절한 규정에 따라 이행할 필요성이 있다.

조치할 사항

❖ □□원자력본부장은 계약기간 연장 사유와 계약 일시정지 사유를 명확히 구분하여 계약기간 변경계약을 적절히 이행하도록 본부 전 직원에게 관련 규정에 대해 교육하는 등 유사사례가 재발되지 않도록 방안을 강구하시기 바랍니다.(통보)

2) 금융손실비용 : 잔여계약금액(정지기간이 60일을 초과하는 날 현재의 잔여계약금액을 말하며, 장기계속계약의 경우에는 차수별 계약금액을 기준으로 한다)에 초과일수 매 1일마다 지연발생 시점의 금융기관 대출평균금리(한국은행 통계월보상의 대출평균금리를 말한다)를 곱하여 산출한 금액을 준공대가 지급시 계약상대자에게 지급하는 금액

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 후속계약 적기 이행 미흡

관 계 부 서 □□원자력본부 ○ 부서

내 용

공사주관부서 또는 시공담당부서 공사(용역)담당 감독직원은 「계약규정시행세칙」 제178조(계약요청)에 따라 계약담당부서로 계약체결을 요청하고, 계약담당자는 「계약 규정」 제9조(계약서 등의 작성 및 계약의 성립)에 따라 계약명, 계약기간, 계약금액 등을 계약서에 명시하고 계약상대자와 기명하고 날인하거나 서명함으로써 계약이 확정된다.

감독직원은 계약된 기간 내에 주어진 역무가 적절히 완료될 수 있도록 성실히 감독하여야 할 의무가 있으며, 반복적으로 시행하여야 할 계약은 선행 계약기간을 고려하여 후속계약이 차질 없이 진행되도록 관리하여야 한다.

그러나, 「□□본부 비안전성 크레인 정비공사」 등 3건의 계약은 후속계약 지연 사유로 계약기간을 약 1개월 연장하였다.

[표 3] 후속계약 지연으로 계약기간 연장 현황

번호	계약번호	계 약 명	당초 계약기간	연장 일수	후속계약 시행품의	사 유	비고
1	A00S001000	□□본부 비안전성 크레인 정비공사	'20.4.7. ~ '21.4.6.	30	'21.3.24.	후속계약 지연	
2	B00S019000	○○본부 복수탈염설비 고농도재생폐액 위탁처리용역	'20.4.7. ~ '21.4.6.	30	'21.2.24.	후속계약 지연	
3	C00S019000	△△본부 사업장폐기물 위탁처리용역	'20.6.10. ~ '21.6.9	21	'21.4.14.	후속계약 지연	유찰

반복적으로 시행되는 공사(용역)계약은 선행계약의 계약기간 내에 일상감사 검토기간, 계약부서의 계약계획 수립부터 입찰공고, 낙찰자선정까지의 기간(약 2~3개월) 등의 행정소요일수를 고려하여 후속계약이 차질없이 진행되도록 「계약규정시행세칙」 제178조(계약요청)에 따라 계약담당부서로 계약체결을 요청하여야 한다.

3건의 계약은 정비, 환경 및 시설/직원 업무지원 등을 위한 공사(용역)으로 하루라도 그 공백이 발생될 경우 법적요건에 따른 제재, 근무환경 저하 및 직원 업무수행에 불편을 초래할 수 있어 당초 정한 계약기간이 만료되기 전 경쟁입찰로 새로운 계약업체를 적기에 선정하여 공사(용역)계약을 체결해야 함이 마땅하나, 후속계약 시행 지연으로 불필요한 계약기간 연장이 발생한 것은 담당 감독직원에게 부여된 직무를 적기에 수행하지 않아 초래된 사무처리 지연이다.

조치할 사항

- ❖ □□원자력본부장은 유사사례 재발을 방지하고 반복되는 공사(용역)계약이 적기에 체결되어 이행될 수 있도록 본부 전 직원에게 교육하는 등 유사사례가 재발되지 않도록 방안을 강구하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 계약변경 요청시기 부적정

관 계 부 서 □□원자력본부 ○ 부서

내 용

「계약규정」 제9조(계약서 등의 작성 및 계약의 성립) 및 「계약규정시행세칙」 제126조(납기 및 납품장소의 변경) 또는 동 시행세칙 제201조(계약변경 요청)에 따라 계약은 계약서에 기명하고 날인하거나 서명함으로써 계약이 확정되므로, 회사사정에 의하여 계약을 변경할 때에는 계약상대자의 동의를 구한 후, 행정 소요일정 등을 고려하여 계약부서에 요청함으로써, 계약종료일 전에 계약변경이 완료되도록 하여야 한다.

그러나, 「□□1발전소 AAC D/G 수계소화설비 설치공사」와 「2020년 △△본부 원전 산업안전감시단 통합운영 용역」, 「○○3,4호기 소내 및 대기보조변압기 정밀 점검 공사」 등 3건의 계약에 대해 회사 사정에 의해 계약기간을 연장 변경하면서,

계약 종료일을 초과하여 계약부서에 연장을 요청함에 따라 변경계약이 체결 되었다.

[표 4] 계약종료일 이후 계약변경 요청 현황

번호	계약번호	계 약 명	당초 계약기간	요청일	초과 일수	사 유	비고
1	D00S007000	□□1발전소 AAC D/G 수계 소화설비 설치공사	'20.8.25. ~ '20.10.25.	'20.11.5.	11	현장불일치 설계변경에 따른 협의기간 필요	
2	E00S014000	2020년 △△본부 원전 산업 안전감시단 통합운영 용역	'20.4.24. ~ '21.4.23.	'21.4.28.	5	후속계약 업무추진 지연	
3	F01S131000	○○3,4호기 소내 및 대기 보조변압기 정밀점검 공사	'21.4.26. ~ '21.9.3.	'21.9.7.	4	계약변경 행정 소요 기간 필요	

계약은 서로 대등한 입장에서 당사자의 합의에 따라 체결되어야 하며, 당사자는 계약의 내용을 신의성실의 원칙에 따라 이행하여야 한다는 기본 전제조건이 필요하다.

당해 3건의 공사 및 용역계약은 비록 계약상대자의 동의를 얻어 추진하였다고 하나, 담당 감독직원에게 부여된 직무를 적기에 수행하지 않아 초래된 사무처리 지연이다.

조치할 사항

- ❖ □□원자력본부장은 유사사례 재발을 방지하고 공사 또는 용역계약이 적절한 절차에 따라 적기에 체결되어 이행될 수 있도록 본부 전 직원에게 계약변경 요청 시기 부적정에 대하여 교육하는 등 유사사례가 재발되지 않도록 방안을 강구하시기 바랍니다.(통보)